

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2021-065	처분요구일자	2021.08.23.
처 분 종 류	개선, 통보		
관 계 부 서	●●●(주)		
제 목	병가의 유급휴가 지정 필요 및 병가 사용 관리 철저		

지 적 내 용

●●●(주)가 2019.08.28.자로 노동조합과 체결한 “노사 합의서”에는 업무 외 질병·부상으로 병가를 사용할 때에는 연 누계 60일 범위 내에서 사용이 가능하고 최초 15일은 기본급의 ㉞㉞%, 이후 30일은 기본급의 ㉟㉟%, 마지막 15일은 기본급의 ㉟㉟%를 지급한다고 병가를 유급휴가 사항으로 합의하였다. 다만, 병가의 사용은 3일 이상 입원 및 법정전염병 등으로 격리 조치가 필요한 경우로 한하며 2019.04.01.부터 소급적용하도록 하였다.

이후 ●●●(주)는 2020.05.04.에 노동조합과 “2020년도 단체협약”을 체결하였으며, 위 “노사 합의서”의 내용은 유지하되 3일 이상의 병가 사용 시에는 입원에 대한 의사의 진단서를 제출하도록 사용 조건을 구체화하였다.

노사가 합의한 “2020년도 단체협약”에 따라 업무 외 질병·부상으로 인한 병가는 유급휴가 사항이므로 ●●●(주)는 내부 규정인 「취업규칙」에 유급휴가 사항임을 규정화 하고 병가의 사용 조건에 대해서도 단체협약과 일치되도록 관련 규정을 관리하여야 한다.

그런데 ●●●(주)는 「취업규칙」을 네 차례¹⁾에 걸쳐 개정하면서도 병가의 유급휴가와 관련한 내용을 반영하지 않고 있으며, 또한 「취업규칙」과 단체협약의 병가 사용 조건도 다르게 관리하고 있다.

1) 「취업규칙」개정 연혁 : 2019.11.03., 2020.01.21., 2020.10.28., 2021.03.30.

※ 「취업규칙」에 따르면 병가는 최소 1일부터 사용 가능하며 7일 이상 계속 결근시에는 진단서를 제출하여야 함. 그러나 “2020년 단체협약”에서는 병가는 최소 3일 이상부터 사용가능하며 이 경우 입원에 대한 의사의 진단서를 제출해야 함.

한편 ○○○(주)는 소속 직원이 업무 외 질병·부상으로 병가를 사용하는 경우 정해진 기간인 연 누계 60일 이내를 초과하지 않는 범위 내에서 진단서에 명시된 자료 기간을 바탕으로 병가를 승인하고 관리하여야 하며, 병가를 승인할 때에는 제출한 진단서 등의 증빙자료가 적정한지를 확인하여야 한다.

그러나 ○○○(주) 직원의 병가 사용 현황을 점검한 결과 「취업규칙」과 “2020년도 단체협약”에 정해놓은 바와 같이 진단서를 제출하지 않았음에도 병가를 승인한 경우와 진단서 자료의 필요기간보다 길게 병가가 승인된 사실이 있는 것으로 확인되었다.

【표】 병가에 따른 진단서 첨부 부적정 현황

사번	성명	병가유형	병가기간	병가일수	부적정 사항	비고
-	AAA	병가 (업무 외)	'20.09.22~10.18, '20.10.20~11.15.	54일	진단서가 아닌 소견서 ²⁾ 로 병가 승인	다른 종류의 증빙 제출
-	BBB	병가 (업무 외)	'21.01.22~03.22	60일	자료기간 보다 길게 병가 승인	진단서 자료기간 (6주) 초과
-	CCC	병가 (업무 외)	'19.09.21~11.20	60일	진단서에 자료기간 없음에도 병가 승인	최초
			'19.09.21~10.07	16일		변경
			'19.11.25~12.24	30일	자료기간 보다 길게 병가 승인	진단서 자료기간 (1주~2주) 초과

관계부서 및 해당부서 의견

○○○(주)는 「취업규칙」 개정 사항을 검토하여 반영 조치하고, 병가

2) 소견서는 환자를 다른 의사에게 전원하거나 자문을 구하기 위해 작성하는 서류이며, 진단서는 환자의 건강 상태에 대한 담당의사의 소견을 작성한 서류로 작성 목적이 다름

의 신청 및 승인 절차에 관하여는 기준을 명확하게 제시달하고 철저하게 관리 될 수 있도록 교육을 시행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

① ○○○(주) 사장(○○○실 ■■팀)은 단체협약에 따라 업무 외 질병·부상 병가의 사용은 연 누계 60일 이내까지 유급휴가에 해당하므로 「취업규칙」에 관련 내용을 반영하시기 바라며, 병가의 사용 조건에 대해서도 단체협약과 일치되도록 「취업규칙」을 개정하시기 바랍니다. (개선)

② 더불어, 직원의 병가 사용 승인 시 「취업규칙」과 단체협약에 정해진 증빙자료가 아닌 유사 자료에 의한 승인 및 진단서의 자료 필요기간을 초과하여 승인되지 않도록 관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략